Memorando 10- 9.735/2024

De: Maria B. - SAJ

Para: GP - Gabinete do Prefeito - A/C Daniele S.

Data: 22/05/2024 às 11:53:05

Prezada Daniele

Segue o Decreto nº 8.524, que cuida da cessão de uso do prédio do pronto socorro municipal à Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz, para deliberação co o Sr. Prefeito.

--

Maria Regina Taborda Brugnaro
secretario de assuntos jurídicos

Anexos:

DECRETO_N_8_524_CESSAO_DE_USO_PRONTO_SOCORRO_MUNICIPAL.doc

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-FO0Q-J2M5-6EC6-4TVV

Memorando 11- 9.735/2024

De: Daniele S. - GP

Para: Prefeito - Prefeito - A/C Antonio P.

Data: 22/05/2024 às 15:08:38

Prefeito,

após deliberações, segue para vossa **assinatura no Decreto 8.524**que estabelece a cessão de uso do imóvel Pronto Socorro Municipal à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia.

–

Daniele Camargo Staropolis

Assessora de Gabinete

Gabinete do Prefeito

Anexos:

DECRETO_N_8_524_CESSAO_DE_USO_PRONTO_SOCORRO_MUNICIPAL_3_.doc
DECRETO_N_8_524_CESSAO_DE_USO_PRONTO_SOCORRO_MUNICIPAL_3_.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Antonio Cassio Habice Prad...	22/05/2024 16:32:16	1Doc	ANTONIO CASSIO HABICE PRADO CPF 062.XXX.XXX-

Para verificar as assinaturas, acesse **https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **71A2-6669-FCD7-552A**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-FO0Q-J2M5-6EC6-4TVV

PREFEITURA DE
PORTO FELIZ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Prefeito
Caixa Postal 026 – Fone: (15) 3261-9000 ramal 9039
E-mail: prefeito@portofeliz.sp.gov.br

DECRETO Nº 8.524, DE 20 DE MAIO DE 2024.

ESTABELECE A CESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO, A TÍTULO PRECÁRIO E GRATUITO, POR PRAZO INDETERMINADO, À IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO FELIZ, NOS TERMOS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

ANTONIO CASSIO HABICE PRADO, Prefeito do Município de Porto Feliz, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO o interesse público na cessão de uso, haja vista a importância do atendimento de urgência e emergência ao munícipe, bem como, os documentos acostados no Memorando 1Doc nº 9.735/2024;

DECRETA:

Art. 1º - Fica estabelecida a CESSÃO DE USO do bem público denominado Pronto Socorro Municipal "Maria de Lourdes Assunção Oliveira", localizado na Avenida Governador Mario Covas, nº 2201, à título precário e gratuito, à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz-SP, localizada na Rua Olavo Assumpção Fleury, nº 101, CNPJ nº 55.141.725/0001-91, por prazo indeterminado, ficando condicionada à utilização do bem pelo cessionário ao fim específico de atendimento ao munícipe em situação de urgência e emergência, nos termos das condições e normas estabelecidas no Termo de Cessão de Uso de Bem Público, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Incumbe à cessionária zelar pela conservação do bem ora cedido durante sua utilização, respondendo pelos danos que vier a causar à cedente, direta ou indiretamente, bem como a terceiros.

Art. 3º - A presente cessão de uso não gera direito ou privilégio ao cessionário, podendo sua revogação ocorrer a qualquer tempo, a critério exclusivo do Município e desde que em consonância com o interesse público, sem que assista à cessionária direito a qualquer espécie de indenização ou compensação.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ, EM 20 DE MAIO DE 2024.

ANTÔNIO CÁSSIO HABICE PRADO
Prefeito Municipal

PUBLICADO NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO E DISPONIBILIZADO NO SITE DA PREFEITURA DE PORTO FELIZ EM ttps://leismunicipais.com.br/prefeitura/sp/porto-feliz

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-FO0Q-J2M5-6EC6-4TVV

PREFEITURA DE
PORTO FELIZ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Prefeito
Caixa Postal 026 – Fone: (15) 3261-9000 ramal 9039
E-mail: prefeito@portofeliz.sp.gov.br

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-FO0Q-J2M5-6EC6-4TVV

TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL Nº 001/2024

TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL LOCALIZADO À AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS – JARDIM SANTA TEREZINHA, QUE ENTRE SI, FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO FELIZ.

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ**, inscrito no CNPJ nº 46.634.481/0001-98, com sede à Rua Ademar de Barros, nº 340 - Centro, município de Porto Feliz, estado de São Paulo, de ora em diante denominado **CEDENTE**, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Antonio Cássio Habice Prado, brasileiro, casado, portador do RG nº 9.030.404 SSP/SP, CPF 062.562.648-45 com endereço profissional acima especificado, e a **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO FELIZ,** entidade declarada de utilidade pública, inscrita no CNPJ nº 55.141.725/0001-91, com sede à rua Olavo Assumpção Fleury, nº 101, Município de Porto Feliz, de ora em diante denominada **CESSIONÁRIA**, neste ato representada por seu Presidente Maurício Estimo Michelin, brasileiro, casado, portador do RG nº 23.884.259 SSP/SP, CPF 203.953.768-66, com endereço profissional acima especificado, tem entre si acordado os termos deste Termo de Cessão de Uso, consoante consta do Decreto Municipal nº 8.524 de 20 de maio de 2024 e no Memorando 1DOC nº 9.735/2024, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a cessão gratuita de imóvel de 1.066,21m², situado neste Município, na Avenida Governador Mario Covas, 2201 – Jardim Santa Terezinha, para utilização pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, através do Pronto Socorro Municipal, voltado para atendimento às urgências e emergências, realização de exames de apoio diagnóstico e demais ações que se façam necessárias para garantia da integridade do cuidado ao paciente nas situações acima citadas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESTINAÇÃO E UTILIZAÇÃO

2.1. O espaço físico ora cedido somente poderá ser utilizado para execução das ações destinadas ao atendimento de urgência e emergência, descritas na cláusula primeira, sendo expressamente proibida sua utilização para outros fins.

2.2. É vedado à **CESSIONÁRIA** transferir ou ceder este termo de cessão de uso, bem como emprestar ou ceder a qualquer título, no todo ou em parte, o espaço físico, sob pena de revogação de pleno direito, independentemente de qualquer interpelação administrativa.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA

3.1. Por este termo de cessão de uso, obriga-se a **CESSIONÁRIA** a:

3.1.1. Cuidar do imóvel como sendo seu próprio, providenciando a manutenção e conservação do mesmo, responsabilizando-se pelo pagamento de taxas provenientes da prestação de serviços públicos, tais como: luz, água, esgoto e outros, incidentes sobre o imóvel durante a utilização a que se refere este Termo.

PREFEITURA DE
PORTO FELIZ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Prefeito
Caixa Postal 026 – Fone: (15) 3261-9000 ramal 9039
E-mail: prefeito@portofeliz.sp.gov.br

3.1.2. Não ceder, transferir, arrendar ou emprestar a terceiros, no todo e ou em parte, a qualquer título, a posse do imóvel objeto deste Termo, ou os direitos e obrigações dele decorrentes, salvo com expressa e prévia autorização da **CEDENTE**.

3.1.3. Ao término da cessão por denúncia, devolver o imóvel desocupado à **CEDENTE**, em perfeito estado de uso.

CLÁUSULA QUARTA

4.1. Quaisquer benfeitorias que forem edificadas ao imóvel serão a ele incorporadas, não podendo a **CESSIONÁRIA** dele retirá-las, nem tampouco invocar, a seu favor, qualquer direito de indenização ou retenção, seja a que título for.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

5.1. A vigência deste Termo é indeterminada, até a transferência de administração do bem imóvel objeto da presente cessão.

CLÁUSULA SEXTA – DA DENÚNCIA

6.1. O presente Termo poderá ser denunciado a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer umas das partes, mediante comunicação prévia de 90 (noventa) dias de antecedência, devendo o imóvel ser restituído à **CEDENTE** nos termos da cláusula 3.1.3.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

7.1. Não obstante a **CESSIONÁRIA** seja a única e exclusiva responsável pelo uso do espaço, à **CEDENTE** é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude deste Termo de Cessão de Uso, exercera mais ampla e completa fiscalização sobre o espaço, diretamente ou por prepostos designados.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Qualquer despesa realizada pela **CESSIONÁRIA** não será objeto de ressarcimento, indenização ou restituição, não gerando, outrossim, direito de retenção do imóvel.

8.2. Executado o contrato, procederá a **CEDENTE** ao recebimento definitivo do seu objeto, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, contendo a declaração expressa de sua adequação às cláusulas avençadas.

8.3 Fazem parte deste Termo de Cessão as matrículas nº 56.035, 56.036, 56.037, 56.038, 56.039 e 56.040, planta baixa do imóvel e o habite-se nº 142/2024.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-FO0Q-J2M5-6EC6-4TVV

PREFEITURA DE
PORTO FELIZ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Prefeito
Caixa Postal 026 – Fone: (15) 3261-9000 ramal 9039
E-mail: prefeito@portofeliz.sp.gov.br

E, para firmeza e validade de tudo quanto ficou estipulado, lavrou-se o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, na presença das testemunhas ao final assinadas.

Porto Feliz, 20 de maio de 2024.

Antonio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

Maurício Estimo Michelin
Presidente da Irmandade Santa Casa de Porto Feliz

Testemunhas:

Célio Peixoto do Santos
CPF 369.001.528-64

Thiago José Portes Diniz
CPF 276.415.918-84

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-FO0Q-J2M5-6EC6-4TVV

Memorando 12- 9.735/2024

De: Daniele S. - GP

Para: SAJ - Secretaria de Assuntos Jurídicos

Data: 22/05/2024 às 17:36:34

Prezados,

retorno para publicação, vide arquivos do **Despacho 11- 9.735/2024.**

--

Daniele Camargo Staropolis

Assessora de Gabinete

Gabinete do Prefeito

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-FO0Q-J2M5-6EC6-4TVV

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-FO0Q-J2M5-6EC6-4TVV

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Conselheira-Substituta Silvia Monteiro
Segunda Câmara
Sessão: **16/2/2021**

88 TC-023515.989.19-2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - REPASSES PÚBLICOS
Órgão Público Concessor: Prefeitura Municipal de Porto Feliz.
Entidade(s) Beneficiária(s): Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz.
Responsável(is): Antonio Cassio Habice Prado (Prefeito), Marcos Elias Putenchen (Interventor da Beneficiária) e Paulo Cesar Galvão (Presidente da Beneficiária).
Em Julgamento: Prestação de contas – repasses públicos ao terceiro setor.
Exercício: 2018.
Valor(es): R$1.512.464,26
Advogado(s): Anselmo Ferreira de Oliveira Filho (OAB/SP nº 243.162) e Eugenio Motta Neto (OAB/SP nº 84.609).
Fiscalizada por: UR-9.
Fiscalização atual: UR-9.

EMENTA: TERCEIRO SETOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DECORRENTE DE CONVÊNIO. REGULARIDADE COM RECOMENDAÇÃO.

Relatório

Em exame, prestação de contas decorrente de convênio não selecionado, referente aos recursos repassados no exercício de 2018, no valor de R$ 1.512.464,26, pela **Prefeitura Municipal de Porto Feliz** à **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz**, tendo por objeto a prestação de serviços assistenciais na atenção básica de saúde municipal.

A **fiscalização** promoveu diligência na entidade, onde constatou que as atividades desenvolvidas são compatíveis com a natureza dos repasses.

Com relação às despesas, pontuou que na análise amostral foi identificada compatibilidade das despesas com o plano de trabalho, entretanto, apontou as seguintes ocorrências: i) indevida terceirização de mão de obra, com a contratação de agentes comunitários de saúde; ii) não realização de avaliação trimestral; e, iii) ausência de divulgações completas em atenção à Lei federal nº 12527/11 e Comunicado SDG nº 16/18.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-FO0Q-J2M5-6EC6-4TVV

A **Santa Casa** apresentou justificativas. Defendeu, em síntese, ter inserido informações em seu sítio eletrônico -www.santacasaportofeliz.org.br – onde constam informações preliminares de alcance inicial.

O **município**, por sua vez, defendeu a regularidade da prestação de contas, uma vez que houve ampla cobertura assistencial aos administrados, bem como, destacou os excelentes resultados alcançados.

Disse que, "Em termos financeiros, vale consignar que o corpo técnico da Prefeitura realizou estudo (doc. 04) durante o atual mandato a fim de que fosse analisada a viabilidade da contratação dos profissionais dos convênios diretamente pela Prefeitura e foi aferido que a assunção desses serviços representaria o gasto de R$ 11.779.755,12, em contrapartida ao valor atual do convênio que atualmente atinge R$ 9.301.540,00. Portanto, a economia aos cofres públicos alcança cerca de R$ 2.500.000,00, fora os gastos com o desligamento dos profissionais que deveriam atingir cerca de 6.000.000,00 com base nesse mesmo estudo."

Pontuou que, em 2019 não foram contratados agentes comunitários de saúde pela entidade, tendo sido aberto processo de seleção para a contratação de tal profissional.

Apresentou diversos julgados desta Corte em matéria assemelhada, cujo desfecho foi o julgamento regular da prestação de contas, a exemplo dos TC's -136/006/15 e 723/018/14.

Ao instruir a documentação encartada, a **fiscalização** considerou que as falhas não foram afastadas.

MPC obteve vista dos autos.

É o relatório.

ak

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-FO0Q-J2M5-6EC6-4TVV

Voto
TC-023515.989.19

Inexistem elementos nos autos que evidenciem a não prestação dos serviços, ou que tenham ocorrido danos ao erário, com desvio de bens ou valores públicos. A propósito, a visitação feita pela fiscalização desta Corte apurou que os atendimentos são realizados com regularidade.

Importante consignar que o convênio não teve por finalidade única a prestação de serviços no âmbito da Estratégia da Saúde da Família, sendo essa apenas uma pequena parcela da parceria, conforme se observa do plano de trabalho acostado aos autos.

Há de se conferir, inclusive, que o município informou que em 2019 foi aberto processo de seleção para a contratação dos agentes comunitários de saúde, cumprindo, dessa forma, com o exigido pela Lei federal nº 11350/06.

Ademais, ainda que a contratação dos agentes comunitários tenha sido realizada em contrariedade à norma, a prestação dos serviços ocorreu, e, consoante o pacificado entendimento desta Corte, o vício da celebração não contamina as despesas. Vejamos decisão proferida pelo e. Conselheiro Renato Martins Costa, sessão da e. Segunda Câmara, de 12/03/2019, nos autos do TC-791/010/09:

> "Nesta oportunidade, apesar da inadequação existente na prestação de serviços do Programa Saúde da Família pela APAE, bem como da "terceirização" de atividade que deveria ser precedida de concurso público, vícios atrelados ao convênio, por se tratar da análise da prestação de contas (em que são avaliadas as ações praticadas pelas entidades beneficiárias com base nas regras estabelecidas no ajuste), creio que seja de demasiado rigor apenar a entidade com a decretação de irregularidade de sua prestação de contas, com condenação à devolução dos valores recebidos, tendo em vista que esses recursos foram efetivamente aplicados na execução dos serviços." (g.n)

Há que se dar vazão à aplicação do princípio da juridicidade, remetendo à análise deste processado a um plano de validade diretamente no

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-FO0Q-J2M5-6EC6-4TVV

interesse público primário, a partir da centralidade dos direitos fundamentais, no caso específico o direito à saúde, do qual se socorreu a população de Porto Feliz.

Quanto à transparência, foi realizada visitação ao portal da entidade, através da qual foi possível constatar o aprimoramento das informações lançadas, com a juntada do termo de convênio e de seus aditivos, dos respectivos planos operativos, dos fornecedores, dos balanços, dentre outras informações relevantes a qualquer cidadão que desejar obter dados sobre a parceria.

Por último, no tocante à avaliação trimestral, é obrigatório que o município a promova nos termos das regras de regência, a evidenciar o efetivo exercício do controle interno, comportando, pois, recomendação a ele.

Pelo exposto, voto pela **regularidade** da prestação de contas da **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz**, exercício de 2018, com proposta de quitação aos responsáveis. Proponho, ainda, **recomendar** à Origem, na pessoa de seu Prefeito Municipal, que promova as avaliações trimestrais em relação à execução do convênio, a teor da exigência contida nas Instruções nº 02/16 deste Tribunal, exercendo, assim, o efetivo controle interno.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-FO0Q-J2M5-6EC6-4TVV

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Conselheira-Substituta Silvia Monteiro
Segunda Câmara
Sessão: **9/3/2021**

137 TC-023604.989.19-4 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - REPASSES PÚBLICOS
Órgão Público Concessor: Prefeitura Municipal de Porto Feliz.
Entidade(s) Beneficiária(s): Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz.
Responsável(is): Antonio Cassio Habice Prado (Prefeito), Marcos Elias Putenchen (Interventor da Santa Casa) e Paulo Cesar Galvão (Presidente da Santa Casa).
Em Julgamento: Prestação de contas – repasses públicos ao terceiro setor.
Exercício: 2018.
Valor(es): R$3.062.535,74.
Advogado(s): Anselmo Ferreira de Oliveira Filho (OAB/SP nº 243.162) e Eugenio Motta Neto (OAB/SP nº 84.609).
Fiscalizada por: UR-9.
Fiscalização atual: UR-9.

EMENTA: TERCEIRO SETOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DECORRENTE DE CONVÊNIO. REGULARIDADE COM RECOMENDAÇÃO.

Relatório

Em exame, prestação de contas decorrente de convênio não selecionado, referente aos recursos repassados no exercício de 2018, no valor de R$ 3.062.535,74, pela **Prefeitura Municipal de Porto Feliz** à **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz**, tendo por objeto a prestação de serviços assistenciais na atenção básica de saúde municipal.

A **fiscalização** promoveu diligência na entidade, tendo constatado que as atividades desenvolvidas são compatíveis com a natureza dos repasses.

Com relação às despesas, pontuou que na análise amostral foi identificada compatibilidade das despesas com o plano de trabalho, entretanto, apontou as seguintes ocorrências: i) indevida terceirização de mão de obra, com a contratação de agentes comunitários de saúde; ii) não realização de avaliação trimestral; e, iii) ausência de divulgações completas em atenção à Lei federal nº 12527/11 e Comunicado SDG nº 16/18.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-FO0Q-J2M5-6EC6-4TVV

A **Santa Casa** apresentou justificativas. Defendeu, em síntese, ter inserido informações em seu sítio eletrônico -www.santacasaportofeliz.org.br – onde constam informações preliminares de alcance inicial.

O **município**, por sua vez, defendeu a regularidade da prestação de contas, pois houve ampla cobertura assistencial aos administrados, bem como, destacou os excelentes resultados alcançados.

Que, "Em termos financeiros, vale consignar que o corpo técnico da Prefeitura realizou estudo (doc. 04) durante o atual mandato a fim de que fosse analisada a viabilidade da contratação dos profissionais dos convênios diretamente pela Prefeitura e foi aferido que a assunção desses serviços representaria o gasto de R$ 11.779.755,12, em contrapartida ao valor atual do convênio que atualmente atinge R$ 9.301.540,00. Portanto, a economia aos cofres públicos alcança cerca de R$ 2.500.000,00, fora os gastos com o desligamento dos profissionais que deveriam atingir cerca de 6.000. 000,00 com base nesse mesmo estudo."

Pontuou que, em 2019 não foram contratados agentes comunitários de saúde pela entidade, tendo sido aberto processo de seleção para a contratação de tal profissional.

Apresentou diversos julgados desta Corte em matéria assemelhada, a exemplo das decisões proferidas nos TC's -136/006/15 e 723/018/14.

Ao instruir a documentação encartada, a **fiscalização** considerou que as falhas não foram afastadas.

MPC obteve vista dos autos.

É o relatório.

ak

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-FO0Q-J2M5-6EC6-4TVV

Voto
TC-023604.989.19

Inexistem elementos nos autos que evidenciem a não prestação dos serviços, ou que tenham ocorrido danos ao erário, com desvio ou desfalque. A propósito, a visitação feita pela fiscalização desta Corte apurou que os atendimentos são realizados com regularidade.

Importante consignar que o convênio não teve por finalidade única a prestação de serviços no âmbito da Estratégia da Saúde da Família, sendo essa apenas uma pequena parcela da parceria, conforme se observa do plano de trabalho acostado aos autos.

Há de se conferir, inclusive, que o município informou que em 2019 foi aberto processo de seleção para a contratação dos agentes comunitários de saúde, cumprindo, dessa forma, com o exigido pela Lei federal nº 11350/06.

Ademais, ainda que a contratação dos agentes comunitários tenha sido realizada em contrariedade à norma, a prestação dos serviços ocorreu, e, consoante o pacificado entendimento desta Corte, o vício da celebração não contamina as despesas. Vejamos decisão proferida pelo Conselheiro Renato Martins Costa, sessão da e. Segunda Câmara, de 12/03/2019, nos autos do TC-791/010/09:

> "Nesta oportunidade, apesar da inadequação existente na prestação de serviços do Programa Saúde da Família pela APAE, bem como da "terceirização" de atividade que deveria ser precedida de concurso público, vícios atrelados ao convênio, por se tratar da análise da prestação de contas (**em que são avaliadas as ações praticadas pelas entidades beneficiárias com base nas regras estabelecidas no ajuste**), creio que seja de demasiado rigor apenar a entidade com a decretação de irregularidade de sua prestação de contas, com condenação à devolução dos valores recebidos, tendo em vista que esses recursos foram efetivamente aplicados na execução dos serviços." (g.n)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-FO0Q-J2M5-6EC6-4TVV

Há que se dar vazão à aplicação do princípio da juridicidade, remetendo à análise deste processado a um plano de validade diretamente no interesse público primário, a partir da centralidade dos direitos fundamentais, no caso específico o direito à saúde, do qual se socorreu a população de Porto Feliz.

Quanto à transparência, foi realizada visitação ao portal da entidade, através da qual foi possível constatar o aprimoramento das informações lançadas, com a juntada do termo de convênio e de seus aditivos, dos respectivos planos operativos, dos fornecedores, dos balanços, dentre outras informações relevantes a qualquer cidadão que desejar obter dados sobre a parceria.

Por último, no tocante à avaliação trimestral, é obrigatório que o município a promova nos termos das regras de regência, a evidenciar o efetivo exercício do controle interno, comportando, pois, recomendação a ele.

Pelo exposto, voto pela **regularidade** da prestação de contas da **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz**, exercício de 2018, com proposta de quitação aos responsáveis. Proponho, ainda, **recomendar** à Origem, na pessoa de seu Prefeito Municipal, que promova as avaliações trimestrais em relação à execução do convênio, a teor da exigência contida nas Instruções nº 02/16 deste Tribunal, exercendo, assim, o efetivo controle interno.

TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

GABINETE DO CONSELHEIRO
RENATO MARTINS COSTA
(11) 3292-3250 (11) 3292-3499 – gcrmc@tce.sp.gov.br

SEGUNDA CÂMARA – SESSÃO DE 26/02/2019 – ITEM 05

TC-014635.989.18-9
Contratante: Secretaria de Estado de Saúde - Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde – CGCSS.
Organização Social: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília.
Responsáveis: David Everson Uip (Secretário da Saúde), Eduardo Ribeiro Adriano (Secretário Substituto), Eliana Radesca Alvares P. de Carvalho (Ordenadora de Despesa), Marisete Cespedes Perico (Coordenadora de Saúde Substituta) e Milton Tédde (Provedor).
Assunto: Prestação de contas – repasses públicos ao terceiro setor. Justificativas apresentadas em decorrência de assinatura de prazo, pelo Conselheiro Antonio Roque Citadini, publicada no D.O.E. de 10-10-18.
Exercício: 2017.
Valor: R$1.227.331,62.
Procurador de Contas: Rafael Antonio Baldo.
Procurador da Fazenda: Vera Wolff Bava.
Fiscalizada por: UR-13 – DSF-I.
Fiscalização atual: UR-13 – DSF-I.

RELATÓRIO

A Secretaria da Saúde, em 15/12/17, celebrou o Contrato de Gestão s/nº, nos autos do processo nº 001.0500.000.030/2017, com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília, tendo como objeto a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Ambulatório Médico de Especialidades de São Carlos - AME São Carlos.

O instrumento original foi analisado nos autos do processo eTC-021444.989.17-2, recebendo voto de aprovação na sessão de 2/10/18 desta E. Segunda Câmara. Os Termos de Retirratificação nº 01/18 (eTC-021379.989.18-9) e nº 02/18 (eTC-021382.989.18-4) foram conhecidos por esta Casa, tendo suas apreciações sido diferidas sem resolução de mérito, nos moldes do § 1º, do artigo 4º da Resolução nº 01/2012. O Termo de Retirratificação nº 01/19 (eTC-001407.989.19-3) está em fase de instrução.

Nesta oportunidade, examina-se a prestação de contas das verbas repassadas em função daquele Contrato de Gestão no exercício de 2017, assim distribuídas:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-FO0Q-J2M5-6EC6-4TVV

TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

GABINETE DO CONSELHEIRO
RENATO MARTINS COSTA
(11) 3292-3250 (11) 3292-3499 – gcrmc@tce.sp.gov.br

Saldo do exercício anterior	R$ 0,00
Recursos transferidos	**R$ 1.227.331,62**
Receitas com aplicações financeiras	R$ 0,00
Soma das receitas	R$ 1.227.331,62
Despesas realizadas no período	**R$ 0,00**
Saldo não aplicado	R$ 1.227.331,62

A Fiscalização, em relatório constante do evento nº 19.8, apontou as seguintes ocorrências:

- (1) Item 4 – Outras Verificações – Cessão de Imóvel – o imóvel onde foi instalado o AME, condição imprescindível para a execução do Contrato de Gestão, compõe-se pela junção de dois imóveis particulares, locados pela Prefeitura de São Carlos, não havendo nenhuma documentação legitimando a posse e uso dos mesmos pela Secretaria de Estado de Saúde ou pela OS Contratada; promulgação de decreto e assinatura de termo, em 2018, que autoriza a cessão de uso de apenas parte do ambulatório, que apresenta diversas inconformidades com a legislação, sem a formalização necessária, por quem não é o proprietário dos bens; infringência ao art. 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal e ao § 3º, do art. 18 da Lei Federal nº 9.636/98; e

- (2) Item 4 – Outras Verificações – Despesas de Aluguéis do AME, em 2017 – despesas suportadas por ente público alheio ao Contrato de Gestão, sem a formalização de convênio, acordo, ajuste ou congênere, mesmo após a assinatura do CG, em dezembro/2017, em infringência à LRF.

As partes foram notificadas a apresentarem alegações de interesse, nos moldes do artigo 29 da Lei Complementar Estadual nº 709/93 (evento nº 22). A notificação foi lida por todos os interessados (eventos nº 36 a 43).

Em resposta (evento nº 45), a Secretaria da Saúde esclareceu que os encargos decorrentes do imóvel onde foi implantado o AME São Carlos foram assumidos pela Prefeitura Municipal de São Carlos.

Acrescentou que as formalidades para regularização da situação do imóvel foram adotadas pelo ente municipal e sua procuradoria judicial, com a publicação de Decreto e cessão de uso à entidade gestora da unidade ambulatorial.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-FO0Q-J2M5-6EC6-4TVV

TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

GABINETE DO CONSELHEIRO
RENATO MARTINS COSTA
(11) 3292-3250 (11) 3292-3499 – gcrmc@tce.sp.gov.br

Esclareceu, também, que foi instaurado o processo administrativo n° 001.0100.000.191/2018, o qual dispõe acerca do termo de permissão de uso do imóvel.

Por sua vez, a Organização Social defendeu que: não existe nenhuma inconformidade na inexistência de termo de permissão de uso do bem imóvel; já foi solicitada ao gestor municipal a regularização do imóvel; e o objeto principal do contrato, a gestão dos serviços, está devidamente adequada e cumprida (eventos nº 55 e 56).

A douta Procuradoria da Fazenda do Estado opinou pela regularidade da matéria (evento nº 59), ao passo que o douto Ministério Público de Contas manifestou-se pela irregularidade da prestação de contas (evento nº 63).

É o relatório.

GP

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-FO0Q-J2M5-6EC6-4TVV

TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

GABINETE DO CONSELHEIRO
RENATO MARTINS COSTA
(11) 3292-3250 (11) 3292-3499 – gcrmc@tce.sp.gov.br

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-FO0Q-J2M5-6EC6-4TVV

VOTO

Em julgamento, prestação de contas das verbas repassadas no exercício de 2017 pela Secretaria da Saúde, por meio da UGE Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde - CGCSS, à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília, em função do Contrato de Gestão s/ nº, celebrado nos autos do processo nº 001.0500.000.030/2017 e assinado em 15/12/17.

O instrumento original recebeu voto de aprovação na sessão de 2/10/18 desta E. Segunda Câmara. Os Termos de Retirratificação nº 01/18 e nº 02/18 foram conhecidos, tendo suas apreciações sido diferidas sem resolução de mérito. O Termo de Retirratificação nº 01/19 pende de julgamento.

Vale considerar que, neste processo, é tratada unicamente a prestação de contas das verbas transferidas, oportunidade em que se verifica se os recursos destinados a cumprir o mister pactuado foram alocados na alíquota correta, bem como se as cotas programadas foram desempenhadas a contento.

Inicialmente, observo que o ajuste vigeu por apenas dezessete dias durante o exercício, sendo que os valores repassados correspondem àqueles previstos no "parágrafo primeiro", da cláusula sétima, do Contrato de Gestão.

Conforme consignado pela Fiscalização em seu relatório, não ocorreram atividades no período. Da mesma forma, não foram realizadas despesas, sendo os recursos financeiros transferidos para aplicação no exercício subsequente.

As duas falhas apontadas se relacionam ao local no qual as atividades pactuadas são desenvolvidas, imóvel fruto da junção de dois[1] prédios de propriedade privada. O Termo de Cessão trazido aos autos[2], celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Carlos e a Organização Social, autoriza o uso do imóvel situado no número 1.595, não havendo, dentre os

[1] Imóveis localizados à Avenida Sallum, nos números 1.587 e 1.595, bairro Boa Vista, São Carlos/SP.
[2] V. fls. 6/7 do evento nº 19.4.

TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

GABINETE DO CONSELHEIRO
RENATO MARTINS COSTA
(11) 3292-3250 (11) 3292-3499 – gcrmc@tce.sp.gov.br

Esclareceu, também, que foi instaurado o processo administrativo n° 001.0100.000.191/2018, o qual dispõe acerca do termo de permissão de uso do imóvel.

Por sua vez, a Organização Social defendeu que: não existe nenhuma inconformidade na inexistência de termo de permissão de uso do bem imóvel; já foi solicitada ao gestor municipal a regularização do imóvel; e o objeto principal do contrato, a gestão dos serviços, está devidamente adequada e cumprida (eventos nº 55 e 56).

A douta Procuradoria da Fazenda do Estado opinou pela regularidade da matéria (evento nº 59), ao passo que o douto Ministério Público de Contas manifestou-se pela irregularidade da prestação de contas (evento nº 63).

É o relatório.

GP

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-FO0Q-J2M5-6EC6-4TVV

documentos apresentados, formalização da cessão de uso da edificação localizada no número 1.587.

Anoto que a locação de imóvel por parte de ente municipal para a execução de atividades vinculadas a contrato de gestão celebrado entre o Governo do Estado e entidade do terceiro setor foi abordada quando do exame do instrumento original, sendo consideradas, no v. Acórdão publicado em função do julgamento, sanadas as ocorrências levantadas.

De minha parte, na esteira da manifestação da d. PFE, vejo que, após os esclarecimentos prestados, fica pendente apenas a formalização de termo de permissão de uso do imóvel por parte da Secretaria da Saúde, impropriedade de natureza formal da qual não resultou dano ao erário, podendo ser alçada ao campo das recomendações.

De todo modo, reconhecendo a necessidade de regularização da situação do imóvel, o Órgão concessor comunicou a instauração de processo administrativo com vistas à elaboração do devido termo de permissão de uso.

Por fim, não vislumbro prejuízo à sociedade no que diz respeito ao acesso à saúde durante o exercício, uma vez que o Anexo Técnico I ("Descrição de Serviços") ao Contrato de Gestão não previa a realização de atendimentos no ano de 2017.

Nessa conformidade, em que pese o posicionamento do douto Ministério Público de Contas, acolhendo a manifestação da douta Procuradoria da Fazenda do Estado, nos termos do artigo 33, inciso II, da Lei Complementar nº 709/93, **voto pela regularidade da prestação de contas relativa ao exercício de 2017, a título do Contrato de Gestão s/ nº, assinado em 15/12/17, havido entre a Secretaria da Saúde, por meio da UGE Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde – CGCSS, e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília, salientando, sem embargo, que as verbas não aplicadas deverão ser objeto de apuração na prestação de contas do período seguinte.**

Quito os responsáveis, Srs. David Everson Uip, Secretário, Eduardo Ribeiro Adriano, Substituto, Eliana Radesca Alvares P. de Carvalho, Ordenadora da Despesa, Marisete Cespedes Perico, Coordenador de Saúde

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-FO0Q-J2M5-6EC6-4TVV

TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

GABINETE DO CONSELHEIRO
RENATO MARTINS COSTA
(11) 3292-3250 (11) 3292-3499 – gcrmc@tce.sp.gov.br

Substituto, e Milton Tédde, Provedor da entidade beneficiária, com fundamento no artigo 35 da referida lei.

Por fim, **recomendo** à Origem que, após os devidos trâmites legais, proceda à formalização de termo de permissão de uso do imóvel em que a contratada realiza a gestão dos serviços de saúde.

RENATO MARTINS COSTA
Conselheiro

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-FO0Q-J2M5-6EC6-4TVV

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-FO0Q-J2M5-6EC6-4TVV

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

RELATOR - CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI

31ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara, dia 02/10/2018

ITEM 08

TC-021444/989/17

Contratante: Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde - Secretaria de Estado de Saúde.
Organização Social: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília.
Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): David Everson Uip (Secretário) e Milton Tendé (Provedor).
Objeto: Operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Ambulatório Médico de Especialidades de São Carlos - AME São Carlos.
Em Julgamento: Contrato de Gestão celebrado em 15-12-17. Valor - R$50.920.997,58. Justificativas apresentadas em decorrência de assinatura(s) de prazo, nos termos do artigo 2°, inciso XIII, da Lei Complementar n° 709/93, pelo Conselheiro Antonio Roque Citadini, publicada(s) no D.O.E. de 23-03-18.
Procurador(es) de Contas: Rafael Antonio Baldo.
Procurador(es) da Fazenda: Vera Wolff Bava Moreira.
Fiscalizada por: UR-13 - DSF-I.
Fiscalização atual: UR-13 - DSF-I.

Em exame Contrato de Gestão Estadual firmado em 15/12/17 pela **COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE com a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA,** para operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Ambulatório Médico de Especialidades de São Carlos - AME São Carlos.

A **Fiscalização** (evento 22) apontou como ocorrências:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-FO0Q-J2M5-6EC6-4TVV

a) Não há indicação de sítio eletrônico onde foi disponibilizada a minuta do Contrato de Gestão;

b) Não se apresentou, nos autos, comprovação de que a Entidade atua na área pelo tempo mínimo legal;

c) O Plano de Trabalho não tem indicação de data, impedindo a comprovação de que foi apresentado antes da assinatura do ajuste;

d) Ausência de especificação e identificação, com numeração, das notas de empenho vinculadas ao Contrato de Gestão, em desatendimento ao art. 115, inciso I, das Instruções nº 02/2016;

e) As metas não foram claramente estabelecidas, para todos os meses de vigência do ajuste;

f) Não foram apresentados quantitativos financeiros para as novas reformas e adaptações pretendidas no imóvel de instalação do AME, que havia sido recentemente reformado e adaptado para o mesmo fim; apesar de requisitados, não foram disponibilizados croquis, projetos, ART e memoriais descritivos da nova reforma;

g) Não foram apresentados Termos de Uso ou de Cessão do bem imóvel, onde se executará o Contrato de Gestão;

h) O imóvel onde está instalado o AME está locado e foi reformado pela Prefeitura Municipal de São Carlos, e não foi apresentado Convênio, Acordo, Ajuste ou similar, para que o Município contribuía para o custeio de despesas de outro Ente Federativo, em desatendimento ao art. 62, da LRF;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-FO0Q-J2M5-6EC6-4TVV

i) Não foram disponibilizadas informações sobre o custo unitários dos equipamentos a serem adquiridos, impedindo a análise do gasto de mais de R$ 1.500.000,00.

Efetuadas as devidas notificações, a Secretaria apresentou justificativas (evento 89), alegando, em síntese, que as observações referentes ao aluguel e reforma do imóvel recaem sobre a Prefeitura; que o Contrato estava disponível no sítio eletrônico do Portal da Transparência do Governo do Estado de SP; reiterou a comprovação de que a entidade atua na área pelo tempo mínimo legal; comprovou o recebimento do plano operacional antes da assinatura do ajuste; que na data da autuação do contrato de gestão no processo eletrônico não houve o envio de notas de emprenho, pois a transferência financeira, de acordo com o documento de disponibilidade orçamentária que contém o cronograma de pagamento ocorreria em data posterior ao envio; que a implantação do AME ocorreria somente em março de 18 de modo gradual até atingir a sua capacidade plena, razão pela qual foram estabelecidas no contrato de gestão as metas de produção à partir de março de 2018; apresentou nova planilha de reforma com a cotação para reforma e adaptação do AME, pois não foi possível a sua identificação no rol de documentos que instruíram o processo; que a Prefeitura de São Carlos promulgou Decreto 205/18 autorizando a formalização da cessão do imóvel onde está localizado o AME; e em apresentou planilha com valores dos equipamentos para prestação dos serviços assistenciais de saúde do AME, em complementação aos documentos anteriormente juntados.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-FO0Q-J2M5-6EC6-4TVV

Instada a se manifestar, a Procuradoria da Fazenda do Estado proferiu parecer (evento 100) opinando pela regularidade, por considerar que as ocorrências foram devidamente explicadas.

O Ministério Público de Contas, por sua vez, opinou pela irregularidade (evento 104).

É o relatório.

Decido.

Diante das razões trazidas pela Origem, considero sanadas as ocorrências, eis que atendida a previsão contida na Lei 8.080/90 (Lei do SUS), bem como de acordo com o Decreto 205/18, que trata do TPU.

Assim, estando em boa ordem as questões relativas à formalização do ajuste, acompanho o entendimento da PFE e divergindo do MPC, eis que as questões relativas a economicidade e aplicação dos recursos serão discutidos em autos próprios, VOTO pela REGULARIDADE do Contrato de Gestão, nos termos do artigo 2º, X da Lei Complementar Estadual nº 709/93.

GC., 02 de outubro de 2018

ANTONIO ROQUE CITADINI
Conselheiro Relator

RAM